

Nr. 269 Vorlage des Ministerialdirektors Kritzinger an Reichsminister Lammers. 10. Dezember 1938

R 43 II/1482b, Bl. 72

Beginn:

Beginn:

Betrifft: Aufenthaltsverbot für Juden polnischer Staatsangehörigkeit.

1. Vermerk:

Der Reichsführer SS berichtet in der Angelegenheit weiter, daß in der Zeit vom 27. bis 29. Oktober 1938 insgesamt etwa 17 000 Juden polnischer Staatsangehörigkeit nach Polen abgeschoben worden sind und daß die polnische Regierung von den geplanten Gegenmaßnahmen (Ausweisung von Reichsdeutschen aus Polen und Pommerellen) Abstand genommen hat¹. Die dann in der Zeit vom 2. bis 10. November d.J. zur Bereinigung der ganzen Angelegenheit geführten deutsch-polnischen Verhandlungen haben jedoch zu einer Übereinstimmung nicht geführt. Sie sind im Hinblick auf das Pariser Attentat durch den polnischen Juden Grünspan, dessen Eltern sich unter den in der Zeit vom 27. bis 29. Oktober d. J. nach Polen abgeschobenen Juden befunden haben, nicht weitergeführt worden und als ruhend anzusehen.

Der in Abschrift mitübersandte Entwurf des geplanten Abkommens ergibt, daß man sich bei den Verhandlungen darüber geeinigt hatte, daß den in der Zeit vom 26. bis 29. Oktober d. J. abgeschobenen polnischen Juden gestattet werden sollte, zur Regelung ihrer Verhältnisse für kurze Zeit nach Deutschland zurückzukehren (I des Entwurfs²) und ihre Wohnungseinrichtungen, ihre persönlichen Gebrauchsgegenstände und ihre zur persönlichen Ausübung des Berufs oder Gewerbes erforderlichen Sachen gebühren- und abgabefrei mit nach Polen zu nehmen (II Abs. 1 des Entwurfs), daß dagegen eine Einigung über die Übertragung ihrer Kapitalienvermögen (II Abs. 2 des Entwurfs³) sowie über das weitere Schicksal der noch in Deutschland verbliebenen polnischen Juden (III des Entwurfs⁴) nicht erzielt werden konnte.

¹ Der RFSSChDP, gez. i. A. MDgt. Best, hatte den RMRk zunächst mit Schreiben vom 29. 10. 1938 eingehend über Ingangsetzung und Ablauf der gewaltsamen Abschiebeaktion sowie die diplomat. Kontakte zu Polen unterrichtet; R 43 II/1482b, Bl. 63 f.; Druck: ADAP D V, Nr. 91. Lammers bat, weiter auf dem laufenden gehalten zu werden, und am 2. 12. hatte Heydrich für den RFSSChDP erneut berichtet, insbes. über den Stand der Verhandlungen mit Polen, nebst Entw. einer dt.-poln. Vereinbarung, in der die streitigen Passagen gekennzeichnet waren; R 43 II/1482b, Bl. 66–68; Druck (ohne Entw.): ADAP D V, Nr. 107. Entwurfsstand vom 7. 11. 1938 s. PA, R 99334, unfol.; APK 12, Reg. Nr. 23361. Generell zu Veranlassung, Umfang und Verlauf der Aktion wie den Bemühungen um ihre diplomat. Bereinigung s. die Dokumente in ADAP DV, Nrr. 84, 88 f., 92, 95, 97 f., 103. Darstellungen: Trude MAURER, Abschiebung und Attentat. Die Ausweisung der poln. Juden und der Vorwand für die „Kristallnacht“, in: PEHLE, Judenpogrom, S. 52–73; BREITMAN, Architekt der „Endlösung“, S. 64 f.; FRIEDLÄNDER I S. 288–290; HEIM, „Deutschland“, S. 69 f..

² Dem Entw. der Vereinbarung zufolge mußte der Antrag dazu bis Ende Nov. 1938 gestellt sein. Die Übernahmegarantie Polens schloß auch die Ehefrauen und die Kinder der Ausgewiesenen unter 18 Jahren ein. Erste dt. Schätzungen sprachen von 40–50 000 Personen, realiter waren es nur rd. 13 000.

³ Die Erlöse aus der Vermögensliquidation sollten auf ein Sonderkonto bei einer dt. Devisenbank eingezahlt werden. Deutscherseits bestand man darauf, diese Guthaben über zusätzl. Exporte nach Polen allmählich zu transferieren, die poln. Seite wünschte ihre Verrechnung mit dt. Kapitalforderungen in Polen.

⁴ Die dt. Seite forderte eine Zusage Polens, bis zum Abschluß der Verhandlungen, mindestens bis 31. 1. 1939, keinem der in Dtl. lebenden poln. Juden die Staatsbürgerschaft abzuerkennen und auch ihre Einreise nach Polen nicht zu behindern; bis zu diesem Termin hoffte man sich aller betroffenen Juden entledigt zu haben. Polen hingegen bestritt, daß mit dem Mitte Okt. 1938 verfügten Kontrollvermerk in den Pässen von Auslandspolen eine automat. Ausbürgerung bezweckt sei, und erklärte sich

2. Herrn *Reichsminister* gehorsamst mit der Bitte um Kenntnisnahme vorgelegt⁵.

[...]

Kr[itzinger]

R[abe] 9./12.

lediglich bereit, eventuell ausgebürgerte und aus Dtl. in ein Drittland abgeschobene ehem. poln. Staatsbürger aufzunehmen, darüber hinaus „die aus dem Deutschen Reich als lästige Ausländer ausgewiesenen Inhaber polnischer Pässe in den Grenzen und im Rahmen des normalen Ausweisungsverfahrens zu übernehmen“. Dies hätte einer Rate von nicht mehr als 100 Ausgewiesenen im Monat entsprochen.

⁵ Lammers zeichnete den Vm. noch am 10. 12. 1938 ab. – Die dt.-poln. Verhandlungen wurden am 17. 12. wieder aufgenommen und führten am 24. 1. 1939 zu einer Vereinbarung, welche aber das Problem der in Dtl. verbliebenen Ostjuden ausklammerte. Diese sollten nun „mit ausländerpolizeilichen Mitteln“ zum Verlassen des Reichsgebiets gezwungen werden; Fortgang s. Folgebund, Dok. vom 8. 2. 1939.

Zitierhinweis

Nr. 269 Vorlage des Ministerialdirektors Kritzinger an Reichsminister Lammers. 10. Dezember 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d269>